

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 717/2536 นายธานี ออสกุล
บริษัทมณฑลชัยห่องเย็น จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 425, มาตรา 443, มาตรา 1563

จำเลยให้ ว.ลูกจ้างของจำเลยชั้นรายนต์บรรทุกคันเกิดเหตุไปรับปลาที่จังหวัด
ภูเก็ตมาส่งที่จังหวัดสมุทรสาคร แต่ปลาที่จังหวัดภูเก็ตไม่มีว.จึงรอรับปลาอยู่ที่
จังหวัดภูเก็ต วันเกิดเหตุ ว.ชั้นรายนต์บรรทุกพาคนงานของจำเลยไปเที่ยวที่หาดป่า
ตอง ดังนี้ จำเลยมีตัวแทนอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อ ว.ชั้นรายนต์บรรทุกไปถึงจังหวัด
ภูเก็ตไม่มีปลา จำเลยก็น่าจะมีระเบียบให้คนชั้นรายนต์บรรทุกมอบรายนต์บรรทุก
ไว้ในความรับผิดชอบของตัวแทน แต่จำเลยไม่ได้สั่งหรือดำเนินการดังกล่าว ถือได้ว่า
จำเลยยินยอมมอบให้ ว.ควบคุมดูแลรายนต์บรรทุกตลอดระยะเวลาที่ ว.อยู่ใน
จังหวัดภูเก็ต ว.สามารถนำรายนต์บรรทุกคันเกิดเหตุไปใช้ได้ตลอดเวลา การที่ ว.ชั้น
รายนต์บรรทุกคันเกิดเหตุพาคนงานของจำเลยไปเที่ยว ย่อมถือได้ว่านาย ว.กระทำ
ไปในทางการที่จ้างของจำเลย

การที่ ว.กระทำละเมิดเป็นเหตุให้บุตรโจทก์ถึงแก่ความตายโจทก์ผู้เป็นบิดาจึง
ขาดไร้ผู้อุปการะเลี้ยงดู ย่อมมีสิทธิจะได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูอันเป็นค่าสินไหม
ทดแทนส่วนหนึ่งตาม ป.พ.พ.มาตรา 443 วรรคสาม ประกอบมาตรา 1563 ไม่ว่า
บิดามารดาจะมีฐานะมั่งมีหรือยากจนและประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองได้หรือไม่
และโดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าในขณะนั้นผู้ตายจะได้อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาหรือไม่

การที่ ว.กระทำละเมิดเป็นเหตุให้บุตรโจทก์ถึงแก่ความตายโจทก์ผู้เป็นบิดาจึง
ขาดไร้ผู้อุปการะเลี้ยงดู ย่อมมีสิทธิจะได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูอันเป็นค่าสินไหม
ทดแทนส่วนหนึ่งตาม ป.พ.พ.มาตรา 443 วรรคสาม ประกอบมาตรา 1563 ไม่ว่า
บิดามารดาจะมีฐานะมั่งมีหรือยากจนและประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองได้หรือไม่
และโดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าในขณะนั้นผู้ตายจะได้อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาหรือไม่

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

ศาลจังหวัดภูเก็ต - นายประเสริฐ โกวิทยา
ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายสถิตย์ ไพเราะ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>